Acuerdo marco de Prácticas Profesionalizantes en entornos laborales (Pasantías)

Introducción

De acuerdo al artículo 14 de la Ley Nº 26.206 y sus modificatorias, el Sistema Educativo Nacional es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas reguladas por el Estado, que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación, integrado éste por los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, abarcando los distintos niveles, ciclos y modalidades de la educación. Las pasantías constituyen una práctica formativa de uso extendido por las instituciones de educación secundaria.

Entre los objetivos perseguidos con su realización se encuentran el desarrollo de procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el trabajo y la toma de conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales.

Para celebrarse la "pasantía educativa" las instituciones y organismos educativos reconocidos deben establecer un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional, como marco para celebrar convenios con las empresas u organismos en los que se aplicará el sistema.

Los convenios y acuerdos deben suscribirse en los términos de la normativa vigente (Decreto 1374/11 y anexos) y comunicarse a los organismos de seguridad social e impuestos.

Deben celebrarse por escrito y hay que especificar el contenido del plan de pasantía educativa, su duración, horarios, lugar de realización y enumerar las tareas asignadas al pasante.

Tienen una duración acorde con las características y complejidad de actividades a desarrollar según lo definido en el convenio entre la empresa y la entidad educativa. Plazo **mínimo** de **2 meses** y máximo de 12. Puede renovarse por seis meses adicionales suscribiendo un nuevo acuerdo individual.

El pasante podría recibir, por su actividad, una compensación dineraria de carácter no remuneratorio en calidad de asignación estimulo (Art. 15 Ley N° 26.427). Su valor se calcula sobre la base de los valores establecidos para la categoría asimilable del convenio colectivo de trabajo aplicable en la empresa o, en su defecto, el salario mínimo, vital y móvil, y será proporcional a la carga horaria de la pasantía.

La **carga horaria máxima** no podrá superar las **6 horas y media** diaria y **20 horas semanales**, en **jornada diurna y de lunes a viernes**. La empresa podrá requerir autorización expresa a la Secretaría de Trabajo del MTEySS para implementar la pasantía los fines de semana y/o en jornada nocturna cuando así se justifique por las características de la actividad. En ningún caso se podrá desarrollar pasantía en tareas riesgosas o insalubres.

Se otorga licencia por exámenes, enfermedad y accidente y demás beneficios que se acuerden al personal de la empresa, en los términos que específica la reglamentación.

Se brinda cobertura de salud con las prestaciones mínimas previstas en Ley Nº 23.660 de Obras Sociales y seguro por accidentes y enfermedades para cubrir eventos producidos en ocasión de la pasantía.

Régimen general de pasantías

Denomínase, en el presente régimen, **Pasantía** a la extensión orgánica de la Educación Secundaria en cualesquiera de sus orientaciones y modalidades, a empresas e instituciones, de carácter público o privado, para la realización por parte de los alumnos, de prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización que reciben, bajo organización, control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y formando parte indivisible de la propuesta curricular, durante un lapso determinado.

Las Pasantías se materializarán con la asistencia y participación de los alumnos en las actividades de las instituciones y empresas del sector socio-productivo o de servicios, públicas o privadas, en los ámbitos donde se desarrolla la actividad en el horario y bajo las modalidades que se establecen en el decreto 1374/11.

La situación de Pasantía **no creará ningún otro vínculo**, para el pasante, más que el existente **entre el mismo y la unidad educativa correspondiente**, **no generándose relación laboral** alguna con la institución, pública o privada; o la empresa donde efectúe su práctica educativa. A los efectos del Decreto Nº 491 del 29 de mayo de 1997, reglamentario de la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo, debe considerarse a los pasantes como trabajadores vinculados por relaciones no laborales y en tal condición le corresponde su incorporación obligatoria al ámbito de aplicación de esas normas.

El **número de pasantes simultáneos** no podrá superar en cada establecimiento los siguientes límites y porcentajes, calculados sobre el total de trabajadores regulares que desempeñen tareas en el mismo:

a) Hasta CINCO (5) trabajadores: UN (1).
b) Entre SEIS (6) y DIEZ (10) trabajadores: DOS (2).
c) Entre ONCE (11) y VEINTICINCO (25) trabajadores: TRES (3).
d) Entre VEINTISEIS (26) y CUARENTA (40) trabajadores: CUATRO (4).
e) Entre CUARENTA Y UNO (41) y CINCUENTA (50) trabajadores: CINCO (5).
f) Más de CINCUENTA (50) trabajadores: DIEZ POR CIENTO (10%).

A los fines de la aplicación de estos límites, en el caso de tratarse de empresas en las que los propietarios y sus familiares desarrollen actividades, se sumarán los mismos al total de trabajadores.

Partes, objetivos y condiciones generales

Son partes involucradas en el Régimen:

a) Las autoridades educativas jurisdiccionales.
b) La autoridad de cada unidad educativa.

c) El tutor designado por la unidad educativa.
d) Las organizaciones oferentes de pasantías.
e) Los instructores designados por las organizaciones oferentes.
f) Los entes colectivos (organismos de gobierno, cámaras, federaciones, confederaciones empresarias).
g) Los estudiantes de las unidades educativas que adopten el Sistema, y sus padres o representantes legales en el caso de los menores de DIECIOCHO (18) años.

El Régimen de Pasantías tendrá los siguientes objetivos:

a) Generales

Generar instancias de encuentro y retroalimentación mutua entre las organizaciones oferentes y las unidades educativas, que permitan fortalecer los procesos formativos de los alumnos de la educación secundaria, en cualesquiera de sus orientaciones y modalidades.

b) Para los alumnos/pasantes

b.1.) Favorecer la profundización y recreación de capacidades adquiridas en el proceso formativo y vinculadas con el trabajo y la producción de bienes y/o servicios, así como la adquisición de nuevas capacidades, en un contexto de trabajo concreto.

b.2.) Propiciar la familiarización de los alumnos con el ambiente laboral en sectores o áreas afines con los estudios que realizan, tomando contacto con la operatoria, actividades y forma de organización del trabajo del sector en un organismo específico.

b.3.) Promover la integración de los alumnos en grupos humanos y en situaciones de trabajo que les permitan desarrollar y afianzar la capacidad de trabajo en equipo, la responsabilidad y el cumplimiento de normas.

b.4.) Establecer puentes que faciliten la transición desde el ámbito escolar al mundo del trabajo y a los estudios superiores, a través de las vivencias y aprendizajes adquiridos en el involucramiento directo en un ámbito laboral específico.

c) Para las organizaciones oferentes

c.1.) Fomentar su promoción institucional al brindar un servicio a la comunidad en la que están insertos, colaborando en los procesos formativos de alumnos de las unidades educativas de su entorno.

c.2.) Contar con información actualizada sobre las ofertas educativas y el tipo de formación que brindan las unidades educativas de su entorno y, en particular, las escuelas secundarias de educación técnico-profesional vinculadas a su sector de actividad.

d) Para las unidades educativas

d.1.) Fomentar la apertura y participación de la unidad educativa en la comunidad circundante, conformando un marco en el que los ámbitos de trabajo locales puedan ser utilizados como instancias de aprendizaje.

d.2.) Promover una mayor articulación entre la comunidad educativa y los organismos y entidades que llevan a cabo actividades afines a los estudios que realizan los alumnos.

d.3.) Contar con información actualizada respecto al ámbito de la producción de bienes o servicios, que pueda servir como insumo para el desarrollo y un eventual ajuste de las estrategias formativas vinculadas con la articulación entre la educación y el mundo del trabajo.

Las instalaciones o ámbitos habituales de trabajo de las organizaciones oferentes donde los alumnos realizarán las Pasantías **se consideran como una extensión del ámbito de aprendizaje** y deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad de acuerdo a las normas de las Leyes Nros. 19.587 y 24.557 y las demás disposiciones de carácter jurisdiccional que tiendan a salvaguardar la salud psico-física de los mismos.

Para promover la realización de pasantías, las autoridades educativas nacionales o jurisdiccionales podrán firmar **Acuerdos Marco de Cooperación** con entes colectivos u organizaciones oferentes que faciliten el contacto y colaboración entre sus asociados o dependencias de los mismos y las unidades educativas. Estos acuerdos marco, cuyo modelo se adjunta, se perfeccionarán con convenios o protocolos específicos para articular las acciones que se deriven de los acuerdos marco.

Para poder participar del Régimen de Pasantías con sujeción a las previsiones del presente las organizaciones oferentes firmarán, con la autoridad jurisdiccional que corresponda, un **Convenio/Acta Acuerdo de Pasantías**, en el marco de la normativa jurisdiccional vigente, que contemple las condiciones mínimas que se detallan en el modelo que se adjunta y formalizarán, de acuerdo a los procedimientos que establezca cada jurisdicción, el respectivo **Convenio/Acta Acuerdo Individual de Pasantías** con las unidades educativas y cada uno de los pasantes o sus representantes legales, de conformidad a las pautas y condiciones mínimas que se detallan en el modelo que se adjunta.

La determinación de los conocimientos, habilidades y destrezas que deberá alcanzar el alumno al término de su Pasantía, como así también el instrumento de evaluación de la misma, las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia y normas de comportamiento, corresponderá a la jurisdicción pudiendo ésta delegarla en las unidades educativas, de acuerdo a lo establecido en la Res. 4056-DETyT-19 de Prácticas Profesionalizantes, debiendo en todos los casos corresponderse con los respectivos planes de estudios.

Las instituciones y empresas, públicas o privadas donde se realicen las Pasantías, podrán prestar su asesoramiento en la elaboración del Programa Anual de Pasantías de la jurisdicción o de cada unidad educativa.

Las **Pasantías** durarán un máximo de SEIS (6) meses, tendrán una actividad máxima de VEINTE (20) horas reloj semanales y como mínimo durarán CIEN (100) horas reloj. **Deberán realizarse durante los últimos DOS (2) años de la formación secundaria y requerirán que el pasante mantenga su condición de alumno regular.** Una vez notificada la empresa o institución de la pérdida de esta condición cesará automáticamente la relación de pasantía.

La edad mínima para ingresar en cualquiera de las modalidades del Sistema será de **DIECISEIS (16) años cumplidos al momento de iniciar la pasantía**. Los alumnos que aspiren a ingresar al Sistema, en resguardo de su salud psico-física, deberán presentar un **certificado médico**, expedido por autoridades sanitarias oficiales, que acredite que los interesados pueden realizar las actividades exigidas en cada caso.

Los alumnos menores de DIECIOCHO (18) años deberán contar con autorización escrita de sus padres o representantes legales.

La protección de que gozan los alumnos y tutores a través de los distintos **seguros que los resguardan en las unidades educativas se extiende a las actividades que desempeñen los mismos en calidad de pasantes en los lugares de trabajo**, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo o de la ley que la reemplace en un futuro.

Será nula toda cláusula o disposición de un Convenio/Acta Acuerdo Individual de Pasantías que contravenga los términos y condiciones mínimas establecidos en este régimen y en los modelos de convenios obrantes que se aprueban, o que de cualquier modo menoscabe los derechos de los pasantes.

Derechos y obligaciones de las partes de las instituciones y empresas, públicas o privadas, oferentes de pasantías

Las instituciones o empresas, públicas o privadas, los entes públicos, que ingresen voluntariamente en el Régimen de Pasantías tendrán las siguientes obligaciones:

a) Suscribir con las autoridades educativas jurisdiccionales los Acuerdos Marco y/o Convenios Generales.

b) Suscribir el Convenio Individual de Pasantía con cada alumno y la unidad educativa a la que pertenece.

c) Otorgar otros beneficios cuando sean acordados previamente en los Protocolos y Convenios Individuales de Pasantía tales como refrigerio, estímulos para traslados y viáticos, gastos educativos, entre otros.

d) Brindar protección de seguro para resguardar la actividad del pasante de acuerdo a lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nº491/97 reglamentario de la Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo o del que en el futuro lo sustituya.

e) Designar para cada pasante o grupo de pasantes un miembro de la organización oferente, quien asumirá la figura de **instructor** de los respectivos planes de pasantía y realizará las funciones definidas para este perfil en los Convenios/Actas Acuerdo correspondientes.

f) Dar cumplimiento a lo establecido en los planes de pasantía diseñados entre el **tutor** designado por la unidad educativa y el **instructor** de la organización oferente de la pasantía.

g) Una vez finalizado el plan de pasantía, extender a cada pasante los **certificados** que acrediten el período de su asistencia, las funciones en que se desempeñó y actividades realizadas.

h) Facilitar a las unidades educativas la supervisión de las actividades desarrolladas por los pasantes durante la Pasantía.

Las organizaciones oferentes de pasantías podrán suspender o denunciar los Convenios suscriptos debiendo efectuar el correspondiente aviso con una anticipación no menor de SESENTA (60) días corridos y completando las pasantías que se encuentren en curso.

DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS

Las unidades educativas serán responsables de:

a) Gestionar Convenios/Actas Acuerdo de Pasantías con las organizaciones oferentes de acuerdo a lo que establezcan los procedimientos jurisdiccionales.

b) Gestionar los mecanismos que garanticen la seguridad de los alumnos y tutores en los ámbitos de trabajo y que brinden la **extensión del seguro escolar** que resguarde la actividad de los alumnos.

c) Planificar, organizar y supervisar la realización de las pasantías en coordinación con la organización oferente.

d) Informar los Convenios/Actas Acuerdo de Pasantías ante las autoridades educativas jurisdiccionales que correspondan de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

e) Definir las normas particulares de funcionamiento de las pasantías.

f) Establecer y garantizar la transparencia del proceso de selección de los alumnos beneficiarios de la pasantía.

g) Dar cumplimiento a la designación de los tutores y otros actores institucionales necesarios para el desarrollo de las pasantías, a partir de los mecanismos y condiciones establecidos por la autoridad educativa jurisdiccional.

h) Certificar la aprobación del plan de pasantía realizado por cada alumno y asentar, cuando corresponda, esa aprobación en el registro individual de calificaciones.

i) Estimular la oferta de pasantías involucrando a los organismos e instituciones de la comunidad.

j) Informar a los padres o adulto responsable de los alumnos sobre la realización del plan de pasantías, solicitando la autorización o notificación correspondiente.

k) Suscribir convenios/actas acuerdo individuales de pasantía con cada alumno, su padre o representante legal en el caso de ser menor de DIECIOCHO (18) años y la organización oferente.

l) Denunciar por incumplimiento los Convenios/Actas Acuerdo Individuales en el marco de la normativa jurisdiccional correspondiente.

m) Gestionar el otorgamiento de certificaciones a los docentes responsables de la pasantía.

DE LOS TUTORES

Los tutores designados por cada unidad educativa serán responsables de:

a) Elaborar, juntamente con el instructor, el “plan de pasantía” específico de cada alumno.

b) Orientar al estudiante, antes del inicio de la pasantía, en todo lo relativo a su plan de trabajo, así como suministrar información relevante sobre la organización oferente en que se desarrolle la pasantía.

c) Evaluar periódicamente, juntamente con el instructor, el desarrollo del plan de pasantía y desempeño del estudiante.

d) Visitar a los estudiantes bajo su supervisión durante la pasantía con el objetivo de orientar y evaluar sus actividades.

e) Realizar la evaluación final de las actividades cumplidas, los aprendizajes logrados y objetivos alcanzados por los pasantes.

f) Planificar actividades de aprendizaje relacionadas con las pasantías para cada uno de los alumnos.

DE LOS INSTRUCTORES

Los instructores designados por las organizaciones oferentes serán responsables de:

a) Establecer un vínculo de comunicación eficaz entre la organización a la que pertenecen y la unidad educativa.

b) Elaborar, juntamente con el tutor, el plan de pasantía específico para cada alumno.

c) Garantizar el cumplimiento del plan de pasantía.

d) Orientar, observar y supervisar al alumno durante su pasantía.

e) Evaluar periódicamente, juntamente con el tutor, el desarrollo del plan de pasantía y el desempeño del alumno.

f) Realizar la evaluación de la pasantía desde la óptica de la organización en la que se realizó y efectuar la comunicación correspondiente a la unidad educativa.

DE LOS PASANTES

Serán responsabilidades de los pasantes:

a) Suscribir el Convenio/Acta Acuerdo Individual de Pasantía con la unidad educativa y la organización oferente, y padre o adulto responsable, cuando fuera menor de DIECIOCHO (18) años.

b) Cumplir con los reglamentos internos de la organización oferente y con los establecidos por la unidad educativa.

c) Conocer las condiciones establecidas en el Convenio/Acta Acuerdo de Pasantía en el que participan, a fin de resguardar sus derechos y cumplir con sus obligaciones

d) Conocer el plan de pasantía previo a su inicio a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar y los potenciales aportes de esta experiencia a su formación.

e) Presentar a la unidad educativa la autorización de sus padres o responsables legales para la realización de la pasantía, en el caso de ser menor de DIECIOCHO (18) años, o la notificación firmada de los mismos en caso de ser mayor, de acuerdo a lo que establezcan las normas y procedimientos de la jurisdicción.

f) Entregar a la escuela el certificado médico de autoridad oficial que acredite la aptitud psicofísica para las actividades planificadas en el plan de pasantía.

g) Elaborar y presentar los informes que se les soliciten vinculados con el desarrollo de la pasantía.

h) Reportar al tutor cualquier cambio en el plan de pasantía.

MODELO DE ACUERDO MARCO DE COOPERACION

ENTRE …… y ……

En ……, a los …… días del mes de …… del año 20...., entre……, representado en este acto por ……, con domicilio legal en la calle …… de la ciudad de ……, por una parte y por otra parte, la ……, en adelante ……, representada en este acto por su ……, …… (LE/LC/DNI……), con domicilio legal en la calle …… de la ciudad de ……, acuerdan en celebrar el presente "ACUERDO MARCO" sujeto a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: Las partes llevarán a cabo actividades de cooperación institucional y de asistencia técnica destinadas a facilitar y fortalecer la vinculación entre las unidades educativas de nivel secundario y el mundo del trabajo, a través de acciones en las que participarán entidades vinculadas a ……

SEGUNDA: El presente Acuerdo será aplicado en el ámbito de las jurisdicciones provinciales que lo firman, en adelante "las Jurisdicciones", y en las que se vayan incorporando a las acciones previstas según lo acordado entre las partes intervinientes y que constarán en los Protocolos Adicionales al presente Acuerdo.

TERCERA: Las partes se comprometen a desarrollar en forma conjunta las siguientes actividades:

a) Desarrollar experiencias educativas a alumnos de …… en …… a los fines de complementar su formación.

b) Generar la información necesaria para establecer los vínculos entre las organizaciones oferentes donde se desarrollen las pasantías y las unidades educativas.

c) Estimular el intercambio de experiencias, materiales didácticos, publicaciones y cualquier otro recurso que tienda a fortalecer la calidad de las acciones educativas emprendidas.

d) Difundir las experiencias desarrolladas en el marco del presente Acuerdo y sus Protocolos Adicionales.

e) Promover la realización de actividades de vinculación entre las entidades donde se desarrollen las pasantías y los establecimientos designados en cada jurisdicción con el objeto de favorecer la mejora de la calidad educativa, la actualización tecnológica del personal docente y la empleabilidad y capacidad emprendedora de los estudiantes.

CUARTA: Ambas partes designarán a un responsable a fin de articular las relaciones y efectuar las gestiones de todas las actividades de cooperación, con el objeto de asegurar la continuidad y eficacia de la ejecución.

QUINTA: Dicho responsable deberá velar por el cumplimiento del presente Convenio/Acta Acuerdo, así como de aquellos protocolos adicionales que se firmen en consecuencia.

SEXTA: El presente acuerdo tendrá una duración de UN (1) año y será renovado automáticamente, salvo expresa indicación en contrario.

SEPTIMA: La rescisión bilateral o la denuncia unilateral del presente deberá ser notificada fehacientemente a la otra parte con DOS (2) meses mínimo de anticipación, a su vencimiento.

OCTAVA: Para todos los efectos que se deriven del presente acuerdo, las partes fijan sus domicilios en aquellos que indicaron ut-supra.

NOVENA: En caso de disputa sobre las pasantías amparadas por este Convenio/Acta Acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de ……..……

En prueba de conformidad, las partes firman ..... ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la localidad de ……, a los…… días del mes de …… de 20....

MODELO DE CONVENIO/ACTA ACUERDO DE PASANTIAS

Entre la Dirección General de Escuelas de Mendoza, a través de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, en adelante la AUTORIDAD EDUCATIVA JURISDICCIONAL, representada en este acto por …… L.E./L.C./D.N.I. Nº. …… en su carácter de……, fijando domicilio legal en …… Nº …… de la localidad de …… y ……, C.U.I.T. Nº. …-……-…, en adelante LA ORGANIZACION, representada en este acto por ……, en su carácter de …… con domicilio legal en …… Nº. …… de…… por otra parte, acuerdan celebrar el presente CONVENIO/ACTA ACUERDO DE PASANTIA, conforme a las disposiciones del Régimen General de Pasantías, el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: De la Pasantía

Se entiende por pasantía la extensión orgánica del sistema educativo a empresas e instituciones, de carácter público o privado para la realización por parte de los alumnos de prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización que reciben, bajo organización, control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y formando parte indivisible de la propuesta curricular, durante un lapso determinado.

SEGUNDA: Objetivos del presente convenio

Son objetivos del presente convenio:

a) Generar instancias de encuentro y retroalimentación mutua entre organismos del sector productivo y las unidades educativas, que permitan fortalecer los procesos formativos de los alumnos de la educación secundaria.

b) Favorecer en los alumnos pasantes la profundización y recreación de capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas vinculados con el trabajo y la producción adquiridos en su proceso formativo, así como la adquisición de nuevas capacidades, en un contexto de trabajo concreto.

c) Propiciar la familiarización de los alumnos con el ambiente laboral en sectores o áreas afines con los estudios que están realizando, tomando contacto con la operatoria, actividades y forma de organización del trabajo del sector en una organización específica.

d) Promover la integración de los alumnos en grupos humanos y en situaciones de trabajo que les permitan desarrollar y afianzar la capacidad de trabajo en equipo, la responsabilidad y el cumplimiento de normas.

e) Establecer puentes que faciliten la transición desde la escuela al mundo del trabajo y a los estudios superiores a través de las vivencias y aprendizajes adquiridos en el involucramiento directo en un ámbito laboral específico.

TERCERA: De los Pasantes

a) La selección de los pasantes será realizada por la UNIDAD EDUCATIVA en función del perfil y de la cantidad de alumnos pasantes que LA ORGANIZACION esté en condiciones de recibir. LA UNIDAD EDUCATIVA entregará conjuntamente con el listado de los mismos:

1) una ficha individual con los datos personales,

2) certificado médico de autoridad oficial que lo habilite para la realización de las actividades previstas en el plan de pasantías,

3) autorización por escrito de los padres o responsables legales, en el caso de alumnos menores de DIECIOCHO (18) años o la notificación firmada de los mismos en caso de ser mayores.

b) LA ORGANIZACION manifiesta aceptar los alumnos seleccionados por LA UNIDAD EDUCATIVA en carácter de PASANTES e incorporarlos y rotarlos en diferentes grupos de trabajo afines con los objetivos generales enunciados y los específicos incluidos en el Plan de Pasantía.

c) EL PASANTE deberá respetar las normas y disposiciones internas de LA ORGANIZACION.

d) Finalizado el término de la pasantía la misma no podrá ser renovada.

CUARTA: Del Lugar

La presente pasantía se desarrollará en las instalaciones de La ORGANIZACION situadas en …… Nº …….. de …… .

LA ORGANIZACION manifiesta que las mismas cumplen con las normas de Seguridad e Higiene del Trabajo y de Riesgos del Trabajo previstas en las normas legales vigentes.

QUINTA: Del Horario

Las partes convienen que el horario a cumplir por los pasantes será establecido considerando las actividades específicas a desarrollar y la compatibilización con los horarios escolares. La organización horaria deberá tener un máximo de VEINTE (20) horas reloj semanales, con un tope de SEIS (6) horas diarias y el horario de salida no podrá exceder las DIECIOCHO (18) horas.

SEXTA: Del Instructor

LA ORGANIZACION designará un miembro propio como INSTRUCTOR para brindar orientación y asistencia a un alumno o grupo de alumnos en la realización de las actividades contempladas en el plan de pasantía y para su integración en el ámbito laboral y en los grupos de trabajo. Participará, juntamente con el tutor designado por la unidad educativa, en el diseño del plan de pasantía para cada alumno o grupo de alumnos y en el seguimiento y evaluación de su desempeño en el ámbito laboral.

SEPTIMA: Del Tutor

LA INSTITUCION EDUCATIVA designará un docente como TUTOR que estará a cargo de la orientación, seguimiento y evaluación de un alumno o grupo de alumnos en situación de pasantía tanto en el ámbito escolar como en el de la organización oferente. Será el referente de la pasantía ante LA UNIDAD EDUCATIVA y ante LA ORGANIZACION.

OCTAVA: Del Plan de Pasantía

El TUTOR y el INSTRUCTOR diseñarán, de manera conjunta, el plan de pasantía para cada alumno o grupo de alumnos en función de las capacidades a desarrollar y su vinculación con aspectos laborales específicos de la formación educativa.

NOVENA: De la Evaluación

LA ORGANIZACION y LA UNIDAD EDUCATIVA actuarán juntamente en la evaluación de los pasantes.

DECIMA: De la Certificación

LA ORGANIZACION extenderá al PASANTE, al finalizar su pasantía, una constancia que acredite el período de su asistencia, las funciones en que se desempeñó y actividades realizadas, siguiendo el Modelo de Evaluación de Pasantías adjunto, con el fin de otorgarle mayores precisiones y homogeneidad de criterio, con el fin de poder comparar candidatos en una futura búsqueda.

En el caso de las pasantías del último año de las tecnicaturas de nivel secundario, la institución u organismo que nuclea a las empresas del sector de LA ORGANIZACIÓN emitirá una **Constancia del Ejercicio de Habilidades y Destrezas Profesionales** de acuerdo al perfil profesional técnico correspondiente, con el fin de **certificar la aptitud técnica-profesional** de cada estudiante.

Del mismo modo, la Dirección de Educación Técnica y Trabajo emitirá una **certificación de colaboración** de la ORGANIZACIÓN al **sistema educativo técnico** al brindar estas oportunidades de formación para los pasantes.

DECIMO PRIMERA: Del Vínculo

La situación de pasantía **no creará ningún otro vínculo** para el PASANTE más que el existente entre el mismo y la UNIDAD EDUCATIVA, **no generándose relación jurídica alguna con LA ORGANIZACION**.

DECIMO SEGUNDA: De los Beneficios

La organización podrá (pero no se ve obligada a) establecer asignaciones estímulo que cubran, como mínimo, viáticos y gastos escolares. Asimismo, los pasantes podrán recibir de LA ORGANIZACION todos los beneficios regulares que se acuerden a su personal.

DECIMO TERCERA: De los Seguros

La INSTITUCION EDUCATIVA, a través de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, asume plena responsabilidad por la contratación del seguro escolar.

DECIMO CUARTA: De la Duración

El presente convenio tendrá una duración de …… (……) año(s).. y se renovará automáticamente salvo que alguna de las partes notifique a la otra fehacientemente su voluntad en contrario antes del vencimiento del plazo de vigencia, pudiendo rescindirse sin causa por cualquiera de las partes previa notificación fehaciente con una antelación mínima de SESENTA (60) días corridos.

DECIMO QUINTA: De los domicilios legales

Para todos los efectos que se deriven del presente acuerdo, las partes fijan sus domicilios en aquellos que indicaron *ut supra*.

DECIMO SEXTA: De la Comunicación

Las partes se comprometen a comunicar este Convenio/Acta Acuerdo de Pasantías a sus respectivas autoridades, cámaras o asociaciones en las que se encuentren comprendidas, si correspondiere, en tiempo y forma.

DECIMO SEPTIMA: De la Jurisdicción

En caso de disputa sobre las pasantías amparadas por este Convenio/Acta Acuerdo de Pasantías, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de ……

En prueba de conformidad, las partes firman …… ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la localidad de ……, a los …… días del mes de …… de 20....

MODELO DE CONVENIO/ACTA ACUERDO INDIVIDUAL DE PASANTIAS

Entre …… en adelante LA UNIDAD EDUCATIVA, representada en este acto por …… L.E./L.C./D.N.I. Nº. ……, en su carácter de…… con domicilio legal en …… Nº ……, de la localidad de …… por una parte; y …… en adelante LA ORGANIZACION representada en este acto por …… L.E./L.C./D.N.I. Nº …… en su carácter de …… con domicilio legal en …… Nº …… de la localidad de …… por otra parte y el/la alumno/a ……D.N.I. Nº. …… en adelante EL PASANTE (representado en este acto por…… L.E./L.C./D.N.I. No. ……) con domicilio particular en …… No …… de la localidad de ……; se conviene en celebrar el presente CONVENIO/ACTA ACUERDO INDIVIDUAL DE PASANTIAS, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente convenio se enmarca en el CONVENIO GENERAL DE PASANTIAS suscripto entre …… y …… con fecha……, a cuyas cláusulas queda sometido.

SEGUNDA: LA PASANTIA tendrá una duración de …… días comenzando el …… de …… de 20…… y finalizando el …… de …… de 20……, siendo la jornada de trabajo a cumplir por EL PASANTE los días……/……/…… de …… a …… horas.

TERCERA: LA UNIDAD EDUCATIVA y LA ORGANIZACION manifiestan en este acto que se encuentran cubiertas por los seguros establecidos en las normas legales vigentes. En caso de enfermedad o accidente el pasante deberá informar a LA UNIDAD EDUCATIVA y a LA ORGANIZACION, pudiendo ésta última requerir la intervención de su servicio de asistencia o reconocimiento.

CUARTA: Las partes declaran conocer y aceptar el **PLAN DE PASANTIA** adjunto como ANEXO I, el cual forma parte integrante del presente convenio.

QUINTA: EL PASANTE se compromete a cumplir con las directivas laborales, técnicas y de seguridad que le sean impartidas por el personal de LA ORGANIZACION, debiendo respetar las mismas durante el horario de la pasantía. Asimismo, deberá cumplir con los horarios establecidos y las normas de disciplina y confidencialidad vigentes en LA ORGANIZACION.

SEXTA: Las partes convienen que EL PASANTE y LA UNIDAD EDUCATIVA se liberan de toda responsabilidad por el deterioro parcial o total de elementos o cosas que LA ORGANIZACION ponga a su disposición para el desarrollo de la pasantía en condiciones normales.

SEPTIMA: EL PASANTE deberá considerar información confidencial toda la que reciba o llegue a su conocimiento con motivo del desarrollo de su práctica en LA ORGANIZACION, sea información relacionada

con las actividades de la misma y/o los procesos o métodos adoptados por LA ORGANIZACION. En consecuencia, EL PASANTE quedará obligado a no revelar o suministrar total o parcialmente la información mencionada precedentemente a ninguna persona que no sea personal superior de LA ORGANIZACION, ya fuere durante o después de la expiración de la Pasantía.

OCTAVA: El incumplimiento por parte del PASANTE de las obligaciones asumidas será considerado falta grave y causa suficiente para que se deje sin efecto la pasantía otorgada.

NOVENA: En función del proceso educativo y el respeto por la libre decisión de las partes, cualquiera de ellas podrá rescindir el presente convenio, explicando y comunicando fehacientemente a las otras los motivos de esta medida, sin que ninguna tenga derecho a reclamo alguno.

DECIMA: Este convenio no generará ninguna relación laboral entre EL PASANTE y LA ORGANIZACION, más allá de los objetivos estipulados en el PLAN DE PASANTIA.

DECIMO PRIMERA: LA ORGANIZACION podrá otorgar al PASANTE los mismos beneficios regulares que acuerda a su personal. Asimismo, le suministrará todos los elementos de seguridad requeridos por las disposiciones nacionales, provinciales y/o locales.

DECIMO SEGUNDA: La coordinación, seguimiento y evaluación de esta pasantía estarán a cargo de: 1) Por LA UNIDAD EDUCATIVA, el tutor……, L.E./L.C./D.N.I. Nº. …… y 2) Por LA ORGANIZACION, el Instructor ……, L.E./L.C./D.N.I. Nº. ……, ambos designados al efecto.

DECIMO TERCERA: El TUTOR por LA UNIDAD EDUCATIVA y el INSTRUCTOR por LA ORGANIZACION elaborarán informes de seguimiento que serán incorporados al legajo del estudiante, quien contará periódicamente con una devolución acerca de su desempeño. En el caso de resultar un desempeño insuficiente LA UNIDAD EDUCATIVA deberá prever según el caso, otra modalidad de práctica profesionalizante.

DECIMO CUARTA: EL PASANTE manifiesta conocer y aceptar la normativa aplicable a la pasantía objeto del presente, así como también el CONVENIO/ACTA ACUERDO DE PASANTIAS.

DECIMO QUINTA: En caso de que EL PASANTE requiera, con acuerdo del TUTOR, “días por examen” deberá informar a LA ORGANIZACION con una semana de anticipación dicha circunstancia y presentará posteriormente el certificado correspondiente expedido por las autoridades del establecimiento.

DECIMO SEPTIMA: Al término de la pasantía, LA UNIDAD EDUCATIVA juntamente con LA ORGANIZACION extenderán la certificación prevista en el CONVENIO/ACTA ACUERDO DE PASANTIAS.

En prueba de conformidad, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Localidad de ……, a los ……días del mes de …… de 20....

MODELO DE PLAN DE PASANTÍAS

Por el presente convenio se establece, entre …… (en adelante la ORGANIZACIÓN) y la escuela nº …-……., el siguiente Plan de Ejecución de Pasantías entre ambas instituciones, para el período comprendido entre el día …../……./……. y el ……./……../…….

La escuela arbitrará los medios necesarios para la realización exitosa de las pasantías y acordará junto a la ORGANIZACIÓN la planificación de las pasantías durante presente el ciclo lectivo y para el siguiente.

Para lograr esto:

1. La ORGANIZACIÓN ofrece el planteo de la(s) situación(es) real(es) de trabajo: …… …… …… donde existen las siguientes problemáticas a resolver por los técnicos: …… …… …… ……, durante un período de …… (……) días, a partir de la fecha ……./……./…….
2. El instructor …… asignará a los pasantes las siguientes tareas: ……
3. El Tutor tomará conocimiento de las problemáticas y tareas asignadas a cada estudiante y lo aconsejará para el mejor desempeño del pasante. Asimismo trasmitirá al equipo pedagógico lo observado y propondrá mejoras en la preparación de los futuros técnicos para el momento enfrentar su desempeño profesional.

MODELO DE EVALUACIÓN DE PASANTÍAS

Se utilizará la siguiente rúbrica como instrumento evaluador de las Prácticas de Adaptación a los Entornos de Trabajo ("Pasantías"), pudiéndose traducir en valores de calificación de hasta 2,5 (dos) créditos por cada nivel de dominio, teniendo en cuenta que no puede evaluarse un nivel superior si no se cuenta con la aprobación del anterior. Dicha evaluación deben realizarla el alumno, el tutor de la empresa y el docente a cargo.

Estudiante: ……

Instructor: ……

Tutor: ……

	Nivel				
	Elemental	Principiante	Medio	Avanzado	Experto
Asistencia y puntualidad	Ninguna falta o tardanza quedó sin preavisar	Se cumplió con la asistencia completa	Nunca ocurrieron tardanzas, ni salidas antes del horario	Se reconoce al estudiante por llegar antes del horario	Se reconoce al estudiante por la predisposición a desempeñarse más allá de su horario
Relación con el resto del personal de la empresa	No existe ningún inconveniente con otros compañeros de trabajo	El trato es respetuoso con todos los integrantes de la empresa	Se adecua a la dinámica de trabajo de la empresa	Promueve un buen clima en el entorno de trabajo	Genera instancias de colaboración fácilmente entre empleados
Desempeño técnico	Utiliza los elementos de protección y medidas de seguridad de la empresa	Demuestra conocer y dominar los procedimientos y el lenguaje técnico empleados en la práctica	Tiene autonomía en la realización de los procedimientos	Propone realizar procedimientos autónomamente, las cuales cuentan con la aprobación por parte de sus autoridades en la empresa	La organización confía plenamente en el desempeño del futuro técnico
Toma de decisiones	No presenta problemas al momento de tener que tomar decisiones	La toma de decisiones siempre tiene en cuenta la seguridad	Se confía en el criterio técnico del pasante para organizar y dirigir tareas	Se utiliza al pasante como consultor	La organización confía plenamente en las decisiones del futuro técnico para la toma de decisiones empresarias
Relación con el público	Los contactos con el público son respetuosos	La amabilidad impera en el contacto con el público	Los clientes se sienten escuchados por el pasante	El público siente que se le dará una solución a sus necesidades	Los clientes destacan el carisma del pasante

Presencia	Cumple con las medidas de higiene necesarias para la empresa	Cumple con las medidas de seguridad en cuanto a la vestimenta	La vestimenta es adecuada para el trabajo	Su presencia transmite seriedad, respeto, armonía y elegancia.	Su sola presencia es notada positivamente por todos
Liderazgo	Puede integrarse fácilmente en el grupo de trabajo	Sus opiniones son tenidas en cuenta.	Es considerado un líder positivo nato.	Es un líder que sabe trabajar en equipo con otros líderes.	Se reconoce su autoridad, sin tener que ejercerla.
Calificación	La empresa reconoce que no ha tenido inconvenientes con el alumno pasante	La empresa reconoce que el pasante ha desarrollado una buena labor	La empresa reconoce su muy buen desempeño	La empresa lo califica como un candidato promisorio y lo incorpora en su base de datos de personal	La empresa le ofrece al pasante un puesto de trabajo o algún tipo de relación comercial